



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.009444/2019-58

Data do julgamento: 03/10/2023

Relator: Diretor João Accioly

Acusados:

Bitcurrency Moedas Digitais S.A.
CLO Participações e Investimentos S.A.
Cláudio José de Oliveira
Johnny Pablo Santos

Ementa: Apurar suposta oferta pública de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/2003, e sem a dispensa prevista no § 5º, inciso I, do art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/2003. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu pela:

i) condenação de Bitcurrency Moedas Digitais S.A. à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 18.500.000,00 (dezoito milhões e quinhentos mil reais);

ii) condenação de CLO Participações S.A. (na qualidade de sócio da Bitcurrency) à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 18.500.000,00 (dezoito milhões e quinhentos mil reais);

iii) condenação de Cláudio José de Oliveira (na qualidade de sócio da Bitcurrency) à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 9.250.000,00 (nove milhões e duzentos e cinquenta mil reais); e

iv) condenação de Johnny Pablo Santos (na qualidade de diretor presidente da Bitcurrency) à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 1.850.000,00 (um milhão e oitocentos e cinquenta mil reais).

O Colegiado decidiu também que o resultado do julgamento deste Processo seja comunicado ao Ministério Público do Estado do Paraná, ao Ministério Público Federal e ao Banco Central do Brasil.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM nº 45/2021.

Ausentes os acusados e seus representantes, foi realizada a sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema eletrônico, na forma da Resolução CVM nº 45/2021.

Presente a Procuradora Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto Lobo e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a Sessão.

A Diretora Flávia Perlingeiro, em férias, não participou da sessão.



Documento assinado eletronicamente por **João Pedro Barroso do Nascimento, Presidente**, em 23/10/2023, às 13:50, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 23/10/2023, às 14:39, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Carlos de Andrade Uzêda Accioly, Diretor**, em 23/10/2023, às 20:13, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1898591** e o código CRC **OFFCB7B0**.
*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1898591** and the "Código CRC" **OFFCB7B0**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI Nº 19957.009444/2019-58

Reg. Col. 1878/20

Acusados: Bitcurrency Moedas Digitais S.A.
CLO Participações e Investimentos S.A.
Cláudio José de Oliveira
Johnny Pablo Santos

Assunto: Apurar suposta oferta pública de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/2003, e sem a dispensa prevista no § 5º, inciso I, do art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/2003.

Relator: Diretor João Accioly

Relatório

I. OBJETO

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (“SRE” ou “Área Técnica”) para apurar a eventual responsabilidade de Bitcurrency Moedas Digitais S.A. (“Bitcurrency”, “Bitcoin Banco” ou “Ofertante”), seus sócios Cláudio José de Oliveira (“Cláudio Oliveira”) e CLO Participações e Investimentos S.A. (“CLO Participações”) e seu diretor presidente Johnny Pablo Santos (“Johnny Santos”, e, quando em conjunto com os demais, “Acusados”) por realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19¹ da Lei nº 6.385/1976 e no art. 2º² da Instrução CVM nº 400/2003, então vigente, e sem a

¹ “Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na Comissão.”

² “Art. 2º Toda oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos mercados primário e secundário, no território brasileiro, dirigida a pessoas naturais, jurídicas, fundo ou universalidade de direitos, residentes,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

dispensa de registro prevista no Inciso I³ do parágrafo 5º do art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e no art. 4º⁴ da Instrução CVM nº 400/2003.

II. ORIGEM

2. O PAS originou-se do Processo Administrativo nº 19957.006645/2019-01, instaurado pela Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores (“SOI”/“GOI-2”), em 28.06.2019, para analisar denúncias e reclamações protocoladas na CVM entre maio e agosto de 2019⁵, noticiando a atuação no mercado do Grupo Bitcoin Banco (“GBB”), por meio da plataforma de negócios NegocieCoins e outras⁶. As denúncias apontaram a impossibilidade de saque de investimentos, o desaparecimento do capital dos investidores e a ausência de respostas por parte das empresas reclamadas.

3. A partir das denúncias, a SOI/GOI-2 verificou a suposta existência de esquema fraudulento baseado em mecanismo de “arbitragem infinita” entre as *exchanges* NegocieCoins e TemBTC, integrantes do GBB, mas que, a princípio, envolveria apenas a intermediação de compra e venda de criptomoedas e estaria fora da competência legal da CVM, não obstante eventuais implicações criminais⁷.

4. Porém, foi também verificada a existência de "Produtos com investimentos em Bitcoin" oferecidos pelo Bitcoin Banco através de sua página na internet⁸, relacionados a seguir:

“Conheça Nossos Produtos BTCM+

domiciliados ou constituídos no Brasil, deverá ser submetida previamente a registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nos termos desta Instrução."

³ “§ 5º - Compete à Comissão expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo: I - definir outras situações que configurem emissão pública, para fins de registro, assim como os casos em que este poderá ser dispensado, tendo em vista o interesse do público investidor;”

⁴ "Art. 4º Considerando as características da oferta pública de distribuição de valores mobiliários, a CVM poderá, a seu critério e sempre observados o interesse público, a adequada informação e a proteção ao investidor, dispensar o registro ou alguns dos requisitos, inclusive divulgações, prazos e procedimentos previstos nesta Instrução."

⁵ Docs. SEI 0857775, 0857777, 0857779 e 0857780.

⁶ <https://www.negociecoins.com.br/home> (NegocieCoins); <https://www.tembtc.com.br/> (TemBTC); <https://www.btc-banco.com/> (Bitcoin Banco).

⁷ Doc. SEI 0857794.

⁸ Docs. SEI 0857785, 0857787, 0857788, 0857790 e 0857791.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Produto com investimento em bitcoin, criado especialmente para você, que não possui tempo para realizar trade. Adquirindo o BTCM + você passa a contar com a segurança e apoio integral de uma equipe de traders profissionais.

Para essa aplicação, você ainda recebe uma compensação de 1% ao mês e uma adicional, por performance entre 2% e 7%, dividido em partes iguais entre você e o Bitcoin Banco. E tem mais, o resultado desta performance poderá ser resgatado a cada 30 dias.

BTCM90

Produto com investimento em bitcoin, no qual o Bitcoin Banco custodia a moeda do cliente. Após o prazo de 90 dias, recebe-se uma compensação de 3%.

BTCM90 Trading

Ao contratar este produto, o cliente passa a dispor exclusivamente para trading na plataforma da [NegocieCoins](#), de 50% do valor emprestado.

BTCM180

Produto com investimento em bitcoin, no qual o Bitcoin Banco custodia a moeda do cliente, e ao final do semestre compensa o cliente, em bitcoin, em 6%.

BTCM180 Trading

Ao contratar este produto, o cliente passa a dispor, exclusivamente para trading na plataforma da [NegocieCoins](#), de 92% do valor emprestado.

Lê Reve 180

É um produto com investimento em bitcoin, destinado aos clientes que buscam segurança em seus investimentos, sem se preocupar com a volatilidade da moeda. Para esta aplicação o cliente terá uma compensação de 4,8% no período investido. Esta compensação é antecipada, em reais, na assinatura do contrato, através da escolha de um produto em nosso marketplace, pelo site www.get4bit.com. Alternativamente, o cliente poderá enviar o link do site que contém o produto do seu interesse

Lê Reve 365

É um produto com investimento em bitcoin, destinado aos clientes que buscam segurança em seus investimentos, sem se preocupar com a volatilidade da moeda. Para esta aplicação, o cliente terá uma compensação de 9,6% no período investido. Esta compensação é antecipada, em reais, na assinatura do contrato, através da escolha de um produto em nosso marketplace, pelo site www.get4bit.com. Alternativamente, o cliente poderá enviar o link do site que contém o produto do seu interesse”.

5. Dessa forma, considerando que poderia se estar diante de oferta pública de Contrato



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

de Investimento Coletivo – CIC, a SOI/GOI-2 encaminhou o processo à SRE em 21.08.2019.

6. Em 30.08.2019, a SRE oficiou os Acusados⁹, apontando que as propostas de investimento anunciadas na página na internet do Bitcoin Banco configurariam oferta de CICs, sujeitos à regulação da CVM, e solicitando informações sobre (i) a totalidade de investimentos ofertados e seu respectivo valor, e (ii) os dados dos investidores que aderiram ao investimento, bem como a quantidade adquirida e as respectivas datas de venda.

7. Em 04.09.2019, os Acusados, em resposta¹⁰, alegaram que:

a) *"os negócios jurídicos entabulados pela (...) Bitcurrency (...) se amoldam aos contratos da espécie mútuo" e "preveem a devolução dos bitcoins emprestados, acrescida, então, de atualização financeira, denominada de compensação";*

b) *"nenhuma das companhias intimadas oferecem investimentos". "Portanto, não há o que se falar em 'investimentos ofertados e seu respectivo valor'. O que se tem são negócios jurídicos com prazos de empréstimo e formas de compensação distintos";*

c) *"a companhia Bitcurrency (...) busca captar criptomoedas no mercado, porque detém, na forma de vínculo de emprego, profissionais altamente especializados em 'trading' e arbitragem de crypto ativo, e, repise-se, oferece uma compensação flutuante pelo período em que o mutuante permanecer privado do seu bem"; e*

d) *"a sociedade anônima busca no mercado quem tenha interesse em emprestar criptomoedas, com a obrigação contratual de que serão devolvidas ao cabo do período contratado, acrescidas de uma compensação variável, eis que vinculada aos resultados das operações de trading e arbitragem, podendo ser financeiramente promissora."*

8. Além dessas alegações, o Bitcoin Banco, enviou documentos referentes aos *"atos constitutivos das sociedades anônimas, contendo a qualificação das pessoas jurídicas e físicas, integrantes não só do quadro societário, mas também do corpo diretivo"*¹¹, assim como modelos dos três contratos que afirmou utilizar nos investimentos ofertados¹², que

⁹ Ofício nº 273/2019/CVM/SRE/GER-3 (Doc. SEI 0857797).

¹⁰ Doc. SEI 0858208.

¹¹ Docs. SEI 0858208, 0858209, 0858210, 0858211, 0858212 e 0858214.

¹² Docs. SEI 0858230, 0858233 e 0858234.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

tinham por objeto o empréstimo de bitcoin com ou sem margem para trading, com prazos de 90 (BTCM90) e 180 dias (BTCM180) e remuneração no período de 3% e 6%, respectivamente, e o mútuo de bitcoin denominado “Le Revê”, que tinha prazo de um ano e que, ao fim desse período, remunerava o investidor com um relógio¹³.

9. Em 12.09.2019¹⁴, a SRE analisou as denúncias e as explicações dos Acusados, concluindo não haver evidências suficientes para caracterizar eventual a oferta de CICs relacionados às operações de "arbitragem infinita", entre as *exchanges* NegocieCoins e TemBTC, pois os rendimentos de tais operações seriam decorrentes dos esforços dos próprios investidores, por meio da compra e venda de criptoativos, e não do empreendedor ou de terceiros

10. Já quanto aos "Produtos com investimentos em Bitcoin", a SRE concluiu dos elementos disponíveis nos autos que se tratavam de CICs relacionados a criptoativos e que estariam sendo objeto de oferta pública, sem o devido registro ou dispensa. Apontou, também, que o Bitcoin Banco já tinha recebido o Ofício de Alerta nº 16/2018/CVM/SRE/GER-3, no âmbito do PA nº 19957.002276/2018-99, pela oferta de investimentos que se enquadravam na modalidade de contratos de investimento coletivo.

11. Em vista disso, a SRE questionou a PFE quanto à pertinência de se emitir uma deliberação de *Stop Order* contra o Banco Bitcoin e seus administradores. Após a concordância da PFE¹⁵ e aprovação do Colegiado, foi emitida em 01.10.2019 a Deliberação CVM nº 830/2019 (“Deliberação 830”)¹⁶, comunicada aos Acusados em 02.10.2019¹⁷.

III. ACUSAÇÃO

12. Da análise dos fatos e documentos presentes nos autos, a SRE concluiu pela

¹³ “Cláusula 11ª. Pela confiança e absoluta distinção conferida, o BITCOIN BANCO se compromete em, até 30 (trinta) dias, providenciar a entrega no endereço discriminado na qualificação do MUTUANTE o seguinte brinde: ‘Relógio de pulso da marca Hublot, modelo Ceramic Blue Bracelet’”. (Doc. SEI 0858243, p. 2).

¹⁴ Doc. SEI 0858243.

¹⁵ Parecer nº 00144/2019/GJU - 2/PFE-CVM/PGF/AGU (Doc. SEI 0858245).

¹⁶ A Deliberação 830 em síntese, alertou os participantes do mercado e o público em geral que os Acusados não se encontravam habilitados a ofertar publicamente CICs atrelados a negociação de criptoativos e determinou que eles se abstivessem de ofertar ao público tais CICs (Doc. SEI 0858247).

¹⁷ Ofício nº 297/2019/CVM/SRE/GER-3 (Docs. SEI 0858277 e 0858279), enviado por e-mail e por correspondência com aviso de recebimento (Docs. SEI 0866520, 0866522, 0866524 e 0868571).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

existência de elementos suficientes de autoria e materialidade quanto à realização, pelos Acusados, de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/2003, e sem a dispensa de registro prevista no Inciso I do parágrafo 5º do art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/2003.

Entendimento da Acusação sobre Materialidade

13. No tocante à materialidade da infração, a SRE concluiu, primeiramente, que as propostas de investimento ofertadas pelo Bitcoin Banco apresentavam todas as características de um valor mobiliário, conforme definido pelo inciso IX do art. 2º da Lei nº 6.385/1976, na medida em que as respostas às questões relacionadas a seguir foram positivas¹⁸:

- (i) **Há investimento?** Sim, os produtos foram ofertados na plataforma www.btc-banco.com como sendo "investimentos em Bitcoin" (Docs. SEI 0857785 e 0857787), e previam gratificações e compensações monetárias sobre o capital aportado, denotando o intuito de lucro por parte do investidor;
- (ii) **Esse investimento é formalizado por um título, ou por um contrato?** Sim, os investimentos eram formalizados por meio dos "Contratos de Mútuo" (docs. 0858230, 0858233 e 0858234);
- (iii) **O investimento é coletivo?** Sim, na medida em que foram oferecidos indistintamente e podiam ser adquiridos por vários investidores, de modo que os esforços do empreendedor eram padronizados e direcionados à coletividade;
- (iv) **Alguma forma de remuneração é oferecida aos investidores?** Sim, foram oferecidas diferentes porcentagens e métodos de remuneração, conforme descrito em sua página na internet (Docs. SEI 0857785 e 0857787) e previsto nos contratos enviados pelo Banco Bitcoin (Docs. SEI 0858230, 0858233 e 0858234); e
- (v) **A remuneração oferecida tem origem nos esforços do empreendedor ou de terceiros?** Sim, os investimentos previam uma remuneração oferecida pelo Bitcoin Banco pela custódia de Bitcoin dos investidores, sendo *"destinado aos clientes que buscam segurança em seus investimentos, sem se preocupar com a volatilidade da moeda"*. Para a Acusação, na eventualidade de não se tratar de esquema piramidal de captação de recursos, pressupõe-se que o GBB realizaria operações com o intuito de gerar patrimônio e assim remunerar os investidores conforme a rentabilidade descrita em cada plano.

14. Quanto aos elementos objetivos da oferta, quais sejam, os meios e instrumentos

¹⁸ A Acusação ressaltou que a utilização desses parâmetros para a caracterização de um investimento como contrato de investimento coletivo e, caso ofertados publicamente, como valor mobiliário, foi consolidada a partir da manifestação de voto do Diretor Marcos Barbosa Pinto, acompanhada pelo Colegiado, na decisão exarada no PA CVM nº RJ2007/11593, em 15.01.2008.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

utilizados para fazer chegar sua emissão aos potenciais investidores, a SRE concluiu, que teria restado comprovado o enquadramento no art. 19, § 3º, III¹⁹, da Lei nº 6.385/1976, e no art. 3º, IV²⁰, da Instrução CVM nº 400/2003.

15. Nessa direção, como já mencionado, o Bitcoin Banco utilizava-se da página <https://www.btc-banco.com>²¹ para divulgar seus investimentos, havendo inclusive página nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter²². Além disso, foi possível verificar, através da página na internet do Bitcoin Banco, a existência de lojas físicas, conforme as seguintes declarações²³:

"O Bitcoin Banco é a primeira organização da América Latina a oferecer uma estrutura física para investimentos e negociações em criptomoedas."; e

"Contamos com duas unidades físicas para o atendimento de nossos clientes. A matriz, em Curitiba (PR), está localizada no centro da cidade, no Edifício World Trade Center Curitiba. Em São Paulo (SP), estamos em uma das melhores localizações da cidade, no bairro Itaim Bibi."

16. Do exposto, a Acusação concluiu ter ocorrido a oferta pública irregular de CICs sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/2003, e sem a dispensa de registro prevista no Inciso I do parágrafo 5º do art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/2003.

Entendimento da Acusação sobre Autoria

17. A SRE imputou a responsabilidade pelas supracitadas infrações à Bitcurrency, a seus sócios Cláudio Oliveira e CLO Participações, e a seu diretor presidente Johnny Santos. No caso da Bitcurrency, ela é facilmente identificada, por meio de seu nome fantasia Bitcoin

¹⁹ "Art. 19 § 3º - Caracterizam a emissão pública: (...) III - a negociação feita em loja, escritório ou estabelecimento aberto ao público, ou com a utilização dos serviços públicos de comunicação."

²⁰ "Art. 3º São atos de distribuição pública a venda, promessa de venda, oferta à venda ou subscrição, assim como a aceitação de pedido de venda ou subscrição de valores mobiliários, de que conste qualquer um dos seguintes elementos: (...) IV - a utilização de publicidade, oral ou escrita, cartas, anúncios, avisos, especialmente através de meios de comunicação de massa ou eletrônicos (páginas ou documentos na rede mundial ou outras redes abertas de computadores e correio eletrônico), entendendo-se como tal qualquer forma de comunicação dirigida ao público em geral com o fim de promover, diretamente ou através de terceiros que atuem por conta do ofertante ou da emissora, a subscrição ou alienação de valores mobiliários."

²¹ Docs. SEI 0857785, 0857787 e 0858484.

²² Doc. SEI 0858484.

²³ Doc. SEI 0857788.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Banco, como a responsável pelas ofertas públicas de CICs realizadas por meio de sua página na internet.

18. O art. 56-B da Instrução CVM nº 400/2003, por seu turno, considera que os administradores do ofertante, dentro de suas competências legais e estatutárias, são responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante pela referida instrução. Nesse sentido, Johnny Santos figura como administrador responsável²⁴ e diretor presidente²⁵ da Bitcurrency e Claudio Oliveira, além de acionista²⁶, figura como sócio administrador²⁷. Claudio Oliveira também figura como diretor e sócio da CLO Participações²⁸ e representa os negócios do Bitcoin Banco, conforme diversas matérias jornalísticas anexadas aos autos²⁹.

19. A CLO Participações também teria participado da oferta irregular, visto que: (i) há sócios comuns com a Bitcurrency, pois ambas possuem como acionista – e administrador – Claudio Oliveira; (ii) é a holding do GBB³⁰ e acionista da Bitcurrency; e (iii) se localiza no mesmo endereço de sua controlada Bitcurrency³¹.

20. Em vista do exposto, a Acusação propôs a responsabilização da Bitcurrency e da CLO Participações, na qualidade de ofertantes, de Cláudio Oliveira, na qualidade de administrador da Bitcurrency e da CLO Participações e de Johnny Santos, na qualidade de administrador da Bitcurrency, por realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/2003, e sem a dispensa de registro prevista no Inciso I do parágrafo 5º do art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/2003.

IV. MANIFESTAÇÃO DA PFE E COMUNICAÇÃO AO MPF

21. A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE-CVM”), em parecer

²⁴ Docs. SEI 0858489.

²⁵ Docs. SEI 0858211.

²⁶ Docs. SEI 0858211 e 0858212.

²⁷ Docs. SEI 0858214.

²⁸ Docs. SEI 0858492 e 0858214.

²⁹ Docs. SEI 0859303, 0863282, 0863286, 0863295 e 0863300.

³⁰ Docs. SEI 0857788 e 0858538.

³¹ Docs. SEI 0858489 e 0858492.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

proferido em 17.12.2019³², concluiu restarem atendidos os requisitos formais e processuais da peça acusatória exigidos pela então vigente Instrução CVM nº 607/2019.

22. Em 28.08.2019, foi realizada comunicação ao Ministério Público do Estado do Paraná, por meio do Ofício nº 232/2019/CVM/SGE³³, diante de indícios de crimes de ação penal pública, previstos no art. 7º, II³⁴, da Lei nº 7.492/86 e art. 2º, IX³⁵, da Lei nº 1.521/51, e ao Banco Central do Brasil - BACEN, por meio do Ofício nº 233/2019/CVM/SGE³⁶, por existência de indícios de irregularidades que se encontram no âmbito de sua competência.

23. A PFE recomendou, ainda, a comunicação ao Ministério Público Federal, diligência realizada por meio de ofício encaminhado à Procuradoria da República no Estado do Paraná, em 06.02.2020³⁷.

V. PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO E PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO

24. Devidamente intimados³⁸, os Acusados não apresentaram Defesa, tendo, porém, em 17.02.2020, apresentado proposta de termo de compromisso conjunta visando ao encerramento do PAS.

25. Na proposta, se comprometeram a: *“(...) cessar, em definitivo, qualquer oferta de valores mobiliários sem a obtenção de registro previsto no Art. 19, da Lei nº 6.385/76 e Art. 2º, da Instrução CVM nº 400/2003, e sem a dispensa de registro prevista no inciso I, do parágrafo 5º, do Artigo 19, da Lei nº 6.385/76 e Artigo 4º da Instrução CVM nº 400/2003, em especial os contratos denominados BTCM+, BTCM90, BTCM90 Trading, BTCM180,*

³² Doc. SEI 0904415.

³³ Doc. SEI 0858550.

³⁴ "Art. 7º Emitir, oferecer ou negociar, de qualquer modo, títulos ou valores mobiliários: (...)

II - sem registro prévio de emissão junto à autoridade competente, em condições divergentes das constantes do registro ou irregularmente registrados;"

³⁵ "Art. 2º. São crimes desta natureza: (...)

IX - obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos ("bola de neve", "cadeias", "pichardismo" e quaisquer outros equivalentes);"

³⁶ Doc. SEI 0863338.

³⁷ Ofício nº 32/2020/CVM/SGE (Docs. SEI 0927333 e 0931861).

³⁸ A intimação de Bitcurrency Moedas Digitais S.A. e CLO Participações e Investimentos S.A. se deu por Aviso de Recebimento - AR (Doc. SEI 0918643); Claudio José Oliveira foi intimado por edital (Doc. SEI 0924172) após devolução negativa do AR (0918573); já Johnny Pablo Santos foi intimado por ciência.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

*BTCM180 Trading, Lê Reve 180 e Lê Reve 365*³⁹.

26. Em 08.04.2020, a PFE concluiu pela existência de óbice à celebração de Termo de Compromisso, considerando (i) a ausência de comprovação da cessação da conduta e (ii) a ausência de qualquer proposta para a indenização dos prejuízos causados⁴⁰. DE posse desse parecer, por entender não ser conveniente nem oportuna a realização de ajuste no caso, o Comitê de Termo de Compromisso (“CTC”) sugeriu ao Colegiado a rejeição da proposta⁴¹.

27. Em reunião realizada em 11.08.2020⁴², o Colegiado deliberou, por unanimidade, pela rejeição da proposta de termo de compromisso, acompanhando a sugestão do CTC.

28. Em 08.10.2020, os Acusados apresentaram pedido de reconsideração quanto à decisão do Colegiado que rejeitou a proposta conjunta de termo de compromisso alegando que (i) *"houve sim a cessação da conduta irregular quando da proposta do Termo de Compromisso"*, não havendo *"nos presentes autos de processo administrativo sancionador qualquer elemento que evidencie que os Proponentes continuaram a oferecer os contratos tidos como irregulares"* e (ii) devido a crise enfrentada, há *"tramitação de processo de Recuperação Judicial justamente para reparar danos e ressarcir eventuais valores pertencentes aos credores que estejam custodiados juntos às empresas do grupo dos Preponentes"*.

29. Por tais motivos, os Acusados entendem que *"as razões para a não celebração do Termo de compromisso invocadas pelo Douto Procurador Federal, presentes no parecer do Comitê e acompanhadas por este Órgão Colegiado, não prosperam, razão pela qual a decisão de rejeição merece ser reconsiderada"*.

30. Em 29.08.2023, o Colegiado rejeitou o pedido de reconsideração, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art. 10⁴³ da Resolução CVM nº 46/2022,

³⁹ Doc. SEI 0941856, p. 5.

⁴⁰ Doc. SEI 0987178.

⁴¹ Doc. SEI 1067460.

⁴² Doc. SEI 1095255.

⁴³ “Art. 10. Cabe ao Colegiado apreciar, no âmbito de pedido de reconsideração formulado por um de seus membros, pelo dirigente da unidade na qual tenha sido proferida a decisão recorrida, ou pelo próprio recorrente, a alegação de existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material ou de fato na decisão.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

não havendo os Proponentes logrado demonstrar a presença de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material ou de fato na decisão do Colegiado que rejeitou a proposta⁴⁴.

VI. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA DE JULGAMENTO

31. O processo foi originalmente distribuído ao Diretor Gustavo Machado Gonzalez, em 11.08.2020 e, com o fim do seu mandato, provisoriamente redistribuído para a Diretora Flávia Perlingeiro, em 09.03.2021. Em 09.09.2021, o Diretor Fernando Galdi foi designado novo Relator do processo e, posteriormente, em 11.01.2022, redistribuído em caráter provisório ao Diretor Otto Lobo. Em 24.05.2022, o processo foi distribuído à minha relatoria⁴⁵.

32. Em 04.08.2023, foi publicada pauta de julgamento no Diário Eletrônico da CVM⁴⁶, em cumprimento ao disposto no art. 49⁴⁷ da Resolução CVM nº 45/2021. Em 29.08.2023, o julgamento do processo foi remarcado⁴⁸.

É o Relatório.

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2023

João Accioly

Diretor Relator

⁴⁴ Docs. SEI 1864584 e xxxxxx.

⁴⁵ Docs. SEI 1095255, 1212121, 1342410, 1423826 e 1510386.

⁴⁶ Doc. SEI 1841785.

⁴⁷ “Art. 49. Compete ao Colegiado julgar o processo, em sessão pública, convocada com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência, podendo ser restringido o acesso de terceiros em função do interesse público.”

⁴⁸ Doc. SEI 1864393.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI Nº 19957.009444/2019-58

Reg. Col. 1878/20

Acusados: Bitcurrency Moedas Digitais S.A.
CLO Participações e Investimentos S.A.
Cláudio José de Oliveira
Johnny Pablo Santos

Assunto: Apurar suposta oferta pública de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/2003, e sem a dispensa prevista no § 5º, inciso I, do art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/2003.

Relator: Diretor João Accioly

Voto

I. OBJETO

1. Como detalhado no Relatório, este processo foi instaurado pela SRE, em face de Bitcurrency¹ e CLO Participações, e de seus administradores Cláudio Oliveira e Johnny Santos, por suposta realização de oferta pública de valores mobiliários, sem o registro do art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/2003, e sem a dispensa prevista no § 5º, inciso I, do art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/2003.
2. As investigações que instruíram o PAS tiveram início com o recebimento pela CVM de denúncias sobre a impossibilidade de saque de investimentos intermediados por sociedades do GBB, de que fazia parte a Bitcurrency, com nome fantasia Banco Bitcoin. A SRE concluiu que a Bitcurrency, sem registro ou sua dispensa, estaria ofertando publicamente contratos de investimento coletivo, art. 2º, IX, da Lei nº 6.385/1976, atrelados a negociação de criptoativos.
3. Os Acusados não apresentaram defesa nos autos². Porém, durante a fase investigativa, quando solicitados a esclarecer os fatos, apresentaram argumentos contrários à tese acusatória (Doc. 0858208 - ver §7 do Relatório), que enfrente ao decidir.

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula têm o mesmo significado que no Relatório.

² Sobre isto, trecho do voto do Pres. João Pedro Nascimento no PAS nº 19957.002835/2022-47, j. em 29.08.2023: “A revelia (...) não importa em confissão quanto à matéria de fato, em sede de processo administrativo sancionador (...) tampouco torna incontroversas as alegações da Acusação, que permanece com o ônus de trazer aos autos elementos de materialidade e autoria.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

II. MATERIALIDADE DAS INFRAÇÕES

4. A Bitcurrency ofertava em sua página na *internet*, com seu nome fantasia Banco Bitcoin, diversas modalidades de investimento vinculadas ao Bitcoin³, sem registro ou dispensa. Os produtos ofertados consistiam, basicamente, (i) no empréstimo de bitcoins pelo investidor à Bitcurrency, com diferentes prazos de resgate e remunerações, e (ii) em empréstimos à Bitcurrency que concediam o direito ao investidor de realizar *trades* na plataforma NegocieCoins com parcela do valor emprestado. Segundo sua descrição na referida página:

Conheça Nossos Produtos

BTCM+

Produto com investimento em bitcoin, criado especialmente para você, que não possui tempo para realizar trade. Adquirindo o BTCM + você passa a contar com a segurança e apoio integral de uma equipe de traders profissionais. Para essa aplicação, você ainda recebe uma compensação de **1%** ao mês e uma adicional, por performance entre **2%** e **7%**, dividido em partes iguais entre você e o Bitcoin Banco. E tem mais, o resultado desta performance poderá ser resgatado a cada 30 dias.

BTCM90

Produto com investimento em bitcoin, no qual o Bitcoin Banco custodia a moeda do cliente. Após o prazo de 90 dias, recebe-se uma compensação de **3%**.

BTCM90 Trading

Ao contratar este produto, o cliente passa a dispor exclusivamente para trading na plataforma da NegocieCoins, de **50%** do valor emprestado.

BTCM180

Produto com investimento em bitcoin, no qual o Bitcoin Banco custodia a moeda do cliente, e ao final do semestre compensa o cliente, em bitcoin, em **6%**.

BTCM180 Trading

Ao contratar este produto, o cliente passa a dispor, exclusivamente para trading na plataforma da NegocieCoins, de **92%** do valor emprestado.

Le Rêve 180

É um produto com investimento em bitcoin, destinado aos clientes que buscam segurança em seus investimentos, sem se preocupar com a volatilidade da moeda. Para esta aplicação o cliente terá uma compensação de **4,8%** no período investido. Esta compensação é antecipada, em reais, na assinatura do contrato, através da escolha de um produto em nosso marketplace, pelo site www.get4bit.com. Alternativamente, o cliente poderá enviar o link do site que contém o produto do seu interesse

Le Rêve 365

É um produto com investimento em bitcoin, destinado aos clientes que buscam segurança em seus investimentos, sem se preocupar com a volatilidade da moeda. Para esta aplicação, o cliente terá uma compensação de **9,6%** no período investido. Esta compensação é antecipada, em reais, na assinatura do contrato, através da escolha de um produto em nosso marketplace, pelo site www.get4bit.com. Alternativamente, o cliente poderá enviar o link do site que contém o produto do seu interesse”.

5. Também era informada a existência de lojas físicas físicas para investimentos e negociações em criptomoedas (Doc. 0857788). Fica comprovado, portanto, que os

³ Docs. 0857785, 0857787, 0857788, 0857790 e 0857791.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

investimentos atrelados a bitcoin eram ofertados pela Bitcurrency por meios que, nos termos do art. 19, § 3º, III⁴, da Lei nº 6.385/1976, caracterizam a distribuição pública de valores mobiliários: serviços públicos de comunicação e por negociação feita em loja.

6. Presente a oferta pública, deve-se averiguar se, como entende a Acusação, os produtos oferecidos configuram contratos de investimento coletivo, ou seja, *“que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros”*. Caso positivo, configura-se por inteiro o conceito de “valor mobiliário sujeito ao regime da Lei 6.385/76”, conforme seu art. 2º, IX, e demonstra-se a materialidade das infrações.

7. Para tanto, adoto o procedimento observado há mais de 15 anos na Autarquia⁵, pelo qual se verifica, seguindo a redação do referido inciso IX: (i) se há investimento de recursos; (ii) se o investimento é formalizado em título ou outro documento⁶; (iii) se o investimento é coletivo; (iv) se o contrato estipula direito a algum tipo de remuneração⁷; e (v) se essa remuneração decorre dos esforços do ofertante ou de terceiros⁸.

8. Conforme exposto pelo Pres. Rel. João Pedro Nascimento no recente PAS CVM nº 19957.002835/2022-47, julgado em 29 de agosto de 2023 (notas de rodapé omitidas):

36. Em diversos precedentes, o Colegiado da CVM já reconheceu a caracterização de CIC em oportunidades de investimento relacionadas a criptoativos, quando presentes elementos caracterizadores do inciso IX do art. 2º da Lei nº 6.404/1976.

37. Na mesma linha, vale mencionar as stop orders emitidas pela CVM para que agentes parassem de ofertar publicamente, sem o devido registro ou dispensa, contratos de investimento coletivo cuja remuneração estaria atrelada a operações realizadas com criptoativos.

38. Por fim, reforçando e consolidando os entendimentos até então vigentes sobre o assunto, em outubro de 2022, a CVM editou o Parecer de Orientação nº 40/2022, que trouxe ainda mais clareza e previsibilidade em relação aos criptoativos e sua relação com o mercado de valores mobiliários.

9. No caso destes autos, além das descrições das diferentes modalidades de investimento na página na internet do Banco Bitcoin, a SRE valeu-se das cópias de três modalidades de contrato fornecidas pelos Acusados (0858230, 0858233 e 0858234). São contratos de mútuo,

⁴ “Art. 19 § 3º - Caracterizam a emissão pública: (...) III - a negociação feita em loja, escritório ou estabelecimento aberto ao público, ou com a utilização dos serviços públicos de comunicação.”

⁵ O procedimento estabeleceu-se desde o julgamento do Processo CVM nº RJ2007/11593, em 22.01.2008, seguindo voto do Diretor Marcos Barbosa Pinto.

⁶ Tradicionalmente, usa-se a expressão “formalização em contrato”, funcional como metonímia, mas a rigor o contrato não se confunde com o instrumento que o formaliza.

⁷ Também tradicionalmente, usa-se redação em que “o investimento” dá direito, o que não é uma descrição incorreta dos fatos, mas menos juridicamente preciso que a referência ao contrato.

⁸ A verificação da incidência da Lei 6.385/76, art. 2º, IX, sobre um caso concreto aparentemente requer a menção ao *Howey Test* e à sua origem no caso *SEC v. W.J. Howey Company* perante a Suprema Corte americana, de 1946, o que se cumpre por esta nota.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

cujo bem fungível é o bitcoin, os dois primeiros com prazos de 90 (BTCM90) e 180 dias (BTCM180) e remuneração de 3% e 6%, respectivamente, e o terceiro sintomaticamente chamado “Le Rêve”, com prazo de um ano e remuneração consistente num relógio de luxo.

10. Ao se proceder ao teste da presença dos requisitos do art. 2º, IX, os dois primeiros itens são de clareza cristalina: **(i)** havia aportes de recursos pelos investidores, por meio de bitcoin, e **(ii)** tais investimentos eram formalizados em instrumentos contratuais, como os das modalidades anexadas aos autos. Também nítido o atendimento dos dois últimos requisitos: **(iv)** os contratos conferiam o direito a diferentes formas e tipos de remuneração, devidamente especificadas tanto na descrição dos produtos na página do Banco Bitcoin na internet, quanto nos instrumentos contratuais; e **(v)** a remuneração decorria dos esforços do ofertante, que dizia possuir “*profissionais com vasta experiência no mercado financeiro tradicional e no mercado de criptomoedas*” e mantinha estrutura própria de negociação desses ativos, nas plataformas NegocieCoins e TemBTC.

11. O item (iii) também se encontra presente, a meu ver, porém trato dele separadamente pela forma em que foi apresentado pela Acusação. Ao fundamentar seu entendimento sobre o *caráter coletivo* do investimento, a Acusação afirma que os produtos de investimento foram oferecidos indistintamente e podiam ser adquiridos por vários investidores (§ 17 do Termo de Acusação).

12. Trata-se de confusão conceitual, portanto, com a *oferta pública*, que é outro item do teste. No conceito legal de contratos de investimento coletivo, a acepção “coletivo” não se poderia referir a serem *oferecidos* a múltiplos investidores: o inciso IX diz, em conjunto com o *caput* do art. 2º, que constitui valor mobiliário sujeito ao regime da Lei 6.385/76, *quando ofertado publicamente*, o contrato de investimento *coletivo*. São duas características distintas, portanto. O caráter *coletivo* se refere a que os rendimentos vêm de um empreendimento que usa os recursos em conjunto e independe da forma em que é oferecido⁹. Duas, vinte, cem pessoas podem ser sócias de um “investimento coletivo” sem que jamais tenha havido oferta pública – basta pensar em sócios não administradores de uma limitada ou companhia fechada. A natureza do empreendimento não é relevante para se concluir pela existência ou não de um contrato de investimento coletivo, mas os investidores estarão sempre a participar, coletivamente, do resultado de algum empreendimento ou atividade conduzida pelo ofertante ou terceiro.

⁹ No já citado Processo CVM nº RJ2007/11593 (n. de rodapé 4), o voto do Dir. Marcos Pinto bem registrou que “*iii. o investimento deve ser coletivo, isto é, vários investidores devem realizar um investimento em comum;*” (grifo original).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

13. Essa característica de comunhão entre os investidores em um empreendimento a ser operado pelo ofertante ou um terceiro é observada, de forma mais direta, nos vários casos de oferta de condo-hotel, regularmente trazidos à análise da CVM, em que os investidores adquirem unidades do empreendimento e integram um *pool*, cuja remuneração advirá dos esforços do operador hoteleiro e será proporcionalmente dividida entre eles.

14. Porém, em outras ofertas de contratos de investimento coletivo apreciadas pelo Colegiado, o empreendimento ou investimento no qual os CICs conferem participação também pode ser identificado. O mencionado Processo CVM nº RJ2007/11593, em que o Colegiado organizou as diretrizes legais até hoje aplicadas pela SRE para caracterizar um contrato de investimento coletivo, tratou de eventual oferta pública de CCBs por instituição financeira, em que o empreendimento ou investimento comum era a operação de crédito original, que foi desdobrada nos títulos transferidos aos investidores.

15. Destaco alguns casos mais recentes:

- (i) No PAS nº 19957.003406/2019-91¹⁰, recursos captados pela ofertante com a emissão de tokens foram destinados – como um todo – à implementação de plataforma criada para aproximar empreendedores de investidores pela emissão de criptoativos, e viabilizar sua negociação em mercado secundário. O relator concluiu que *“os recursos captados (...) foram aplicados em um empreendimento comum, restando, portanto, também preenchido o terceiro elemento necessário para a caracterização de um CIC”*.
- (ii) No PAS CVM nº 19957.009925/2017-00¹¹, o Colegiado entendeu que o investimento era coletivo pois os recursos se destinavam a capitalizar a ofertante, que os investiria em sociedades parceiras e compartilharia a rentabilidade com os investidores.
- (iii) Por fim, o PAS CVM nº 19957.006332/2019-45¹² tratou de oferta de participação em programa de bonificação, com aporte de valores em criptomoeda, em troca do recebimento de quotas e participação no resultado de sociedade em conta de participação que tinha por objeto, em síntese, a intermediação e comercialização de ativos digitais.

¹⁰ Diretor Relator Gustavo Gonzalez, julgado em 26.10.2020

¹¹ Diretor Relator Alexandre Costa Rangel, julgado em 09.03.2021

¹² Diretora Relatora Flávia Sant’Anna Perlingeiro, julgado em 22.12.2022



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

16. Voltando ao caso destes autos, dos contratos anexados aos autos, BTCM90, BTCM180 e Le Rêve, não se infere diretamente como e em que seriam aplicados os recursos captados dos investidores, de modo a que Bitcurrency conseguisse pagar a remuneração neles pactuada. Tampouco há, nos instrumentos, indicação de qualquer empreendimento, por meio de uma SCP ou não, que, à semelhança dos precedentes citados, seria partilhado pelos investidores com a expectativa de auferir os lucros decorrentes dos esforços da ofertante.

17. Os Acusados alegaram na fase de investigação que tais contratos se limitavam a mútuos, que previam a devolução dos *bitcoins* mutuados, acrescida de atualização financeira e de distintas formas de compensação, não se tratando de investimentos sujeitos à jurisdição da CVM (Doc. 0857788). De fato, como já mencionado, constam daqueles contratos, como usualmente ocorre em contratos de mútuo, respectivamente, os prazos de 90, 180 e 365 dias, e a remuneração fixa, de 3%, 6% e um relógio.

18. Observo, nessa linha, que o PAS nº 09/2014, julgado em 20.12.2019, tratou de acusação de oferta irregular de CICs por sociedade que captava recursos por meio de contratos de mútuo, com prazo de 60 meses e com rentabilidade de 3% a 4% a.m., acrescida de remuneração da caderneta de poupança. O Colegiado, por unanimidade, acompanhou o voto do Diretor Relator Carlos Alberto Rebello Sobrinho, pela absolvição dos acusados em virtude da não caracterização, no caso concreto, de um CIC, entre outras razões pelo fato de que dos termos dos contratos não se extraía qualquer vinculação entre os recursos aportados e eventual atividade ou empreendimento desenvolvido pela ofertante ou por seus administradores, cujo resultado econômico seria partilhado entre diferentes mutuantes.

19. Porém, a análise de outros elementos constantes dos autos me leva à conclusão que no presente Processo, ao contrário daquele precedente, é possível concluir que os recursos captados pela Bitcurrency eram utilizados em conjunto, ou, pelo menos, propunham-se a ser utilizados na negociação e arbitragem de *bitcoins*, e dessa atividade é que viriam os rendimentos com os quais pretendia pagar os juros pactuados.

20. Primeiramente, outros produtos de investimento ofertados na página do Banco Bitcoin na *internet* explicitavam essa previsão, como o BTCM+, pelo qual o investidor “*passa a contar com a segurança e apoio integral de uma equipe de traders profissionais*” (Doc. 0857787), havendo, também, taxa de performance, além da remuneração mensal fixa.

21. Além disso, o GBB também contava, além da Bitcurrency, com as plataformas de negócios de criptomoeda NegocieCoins e TemBTC. A ofertante dispunha, assim, de suas



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

próprias *exchanges*, que lhes permitiam negociar os *bitcoins* captados por meio dos contratos de mútuo, sendo essa a única atividade de que poderiam advir os rendimentos.

22. Nesse sentido, os próprios Acusados, na fase de investigação, declararam à SRE que a Bitcurrency buscava captar criptomoedas, porque possuía profissionais altamente especializados em ‘trading’ e arbitragem de criptoativos. Acrescentaram que as criptomoedas seriam devolvidas ao fim do período contratado, acrescidas de uma compensação variável, vinculada aos resultados das operações de trading e arbitragem (Doc. 0857788).

23. Portanto, embora não tenha adotado uma das formas jurídicas comumente usadas na captação de recursos por meio de CICs, nem declarado expressamente nos próprios instrumentos contratuais que a atividade de que os recursos adviriam seria financiada com recursos reunidos de diversos investidores, o empreendimento gerido pela Bitcurrency era similar às dos precedentes mencionados, no que se refere à utilização conjunta dos valores captados em uma atividade (negociação e arbitragem de criptomoedas), que geraria rendimentos unificados, e distribuídos para a coletividade dos investidores ainda que em diferentes modalidades padronizadas.

24. Quanto à falta de indicação de características da atividade como coletiva nos instrumentos dos CIC, o que a lei requer é que os rendimentos *advenham* do empreendimento alheio, e não que essa origem seja objeto do contrato de investimento. Entendo satisfatoriamente demonstrado que os rendimentos adviriam da atividade da Bitcurrency ao aplicar os recursos captados dos investidores em geral, o que preenche o requisito (iii) da verificação da incidência do art. 2º, IX, da Lei 6.385/76.

25. Dada a ausência de prévio registro na CVM, ou de sua dispensa, concluo pela ocorrência de oferta pública irregular de valores mobiliários pela Bitcurrency, em infração ao art. 19, *caput*, e § 5º, I, da Lei nº 6.385/1976, e aos arts. 2º e 4º da ICVM nº 400/2003.

III. AUTORIA DAS INFRAÇÕES

26. É evidente a autoria da infração pela ofertante Bitcurrency, que figura expressamente nos contratos de investimento como parte e obrigada a pagar o rendimento.

27. Quanto a Cláudio Oliveira e Johnny Santos, ambos tinham, em 2019, a condição de administradores da Bitcurrency (0858214, 0858489 e 085821). Nos termos do art. 56-B da Instrução CVM nº 400/2003, são responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante pela referida instrução, devendo sua conduta concreta estar demonstrada nos autos –



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

e entendo que está. Não se trata apenas do preenchimento formal dos cargos, pois ambos reconhecem sua atuação em concreto: quando a SRE lhes indaga no Ofício 273 quem teriam sido as pessoas responsáveis *pela oferta* (0857797), respondem especificamente essa pergunta com o apenso dos atos constitutivos das pessoas jurídicas e qualificação das pessoas físicas “*integrantes não só do quadro societário mas também do corpo diretivo*” (0858208, p. 4). Embora materialmente isto não constitua uma conduta em concreto, noto que a pergunta da SRE foi específica sobre quem foi responsável *pela oferta*, e não simplesmente quem são os integrantes das sociedades; assim, entendo que a resposta, no contexto em que dada, funciona como confissão do fato, no sentido de indicar que quem consta como responsável foi quem efetivamente atuou.

28. Johnny Santos também figura como representante da Bitcurrency nos próprios contratos de investimento (0858230, 0858233, 0858234), o que mostra sua atuação inequívoca. Quanto a Cláudio Oliveira, sua vinculação com a oferta é também evidenciada pela forma em que aparece na mídia (conforme amplamente documentado nos autos) como representante do Bitcoin Banco, inclusive ao tratar dos produtos de investimento em questão.

29. Já a imputação feita a CLO Participações, também qualificada pela Acusação como ofertante dos CICs, merece maior aprofundamento. Os elementos com base em que ela foi considerada ofertante, rememore-se, foram três (v. §32 do Termo de Acusação): (i) por também ter Claudio Oliveira como acionista e administrador; (ii) por ser a holding do GBB e ser acionista da Bitcurrency; e (iv) por se localizar no mesmo endereço desta última.

30. Nenhum desses pontos atrairia por si só a condição de ofertante dos CICs para a CLO Participações, nem todos eles em conjunto. Os contratos anexados aos autos traziam somente a Bitcurrency como mutuante. Do mesmo modo, a oferta pela internet dos produtos de investimento era feita em nome da Bitcurrency, por meio da página em nome do Banco Bitcoin, seu nome fantasia. Porém, entendo que os próprios acusados – inclusive a própria empresa – atestam ter a CLO Participações sido também responsável pela realização da oferta, na resposta ao Ofício 273 da SRE mencionada acima no §27.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

IV. CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

31. Pelo exposto, concluo pela procedência da acusação em relação a todos os acusados.

32. A realização de oferta de valores mobiliários sem registro ou sua dispensa configura infração de natureza grave (art. 59, II, da ICVM nº 400/2003). Os fatos ocorreram sob a vigência da nova redação dada pela Lei nº 13.506/2017 à Lei nº 6.385/1976, constituindo infrações graves à norma que dispõe sobre ofertas públicas de valores mobiliários, constando do Grupo V do Anexo A à Resolução CVM nº 45/2021, que revogou e substituiu sem alterações a ICVM nº 607/2019, com pena pecuniária máxima de R\$ 20 milhões.

33. Embora não tenha sido possível apurar o número de investidores alcançados pela oferta nem o montante total da oferta, tampouco os valores efetivamente aportados, o caso teve significativa repercussão negativa à imagem do mercado de valores mobiliários¹³ e causou vultuosos prejuízos a investidores¹⁴.

34. Dessa forma, baseando-me no precedente recente deste Colegiado¹⁵, proponho a aplicação de pena de multa pecuniária e a fixação da pena-base no montante individual de dez milhões de reais para a Bitcurrency e para a CLO Participações; cinco milhões de reais para Cláudio Oliveira; e um milhão de reais para Johnny Santos. Destaco que a pena base naquele caso foi de R\$ 20 milhões, porém lá também havia a acusação de operação fraudulenta. No caso destes autos, não houve tal acusação, pelo que entendo faltar base jurídica para a pena-base ser a mesma.

35. Como agravantes, considero, nos termos do art. 65, I, II, III e IV da Resolução CVM nº 45/2021, (i) a prática reiterada da conduta irregular; (ii) o elevado prejuízo causado a investidores; (iii) a expressiva vantagem auferida ou pretendida pelos infratores; e (iv) a existência de dano relevante à imagem do mercado de valores mobiliários, computadas, cada uma, no percentual de 25%. Em favor dos Acusados, considero como atenuantes os seus bons antecedentes, nos termos do art. 66, II, da Resolução CVM nº 45/2021. Adoto, em linha com precedentes¹⁶, o percentual de diminuição de 15%.

¹³ Nesse sentido, as notícias na imprensa: Docs. 0859303, 0859308, 0859314, 0863282, 0863286, 0863205 e 0863300.

¹⁴ Ver sentença de convolação de recuperação judicial em falência da Bitcurrency: www.exmpartners.com.br/processos-em-andamento/bitcoin-banco e relação de credores, onde se informa que “o passivo a descoberto do Grupo Bitcoin Banco totaliza a quantia de R\$ 2.092.380.811,26, considerando o universo de 7.242 credores”.

¹⁵ PAS CVM nº 19957.006332/2019-45, Relator Presidente João Pedro Nascimento, j. em 29.08.2023.

¹⁶ Por exemplo: (i) PAS CVM nº 19957.003594/2021-72, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 12/04/2022; (ii) PAS CVM nº 19957.009371/2019-02, Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. em 04/05/2021; (iii) 19957.003642/2020-41, Dir. Rel. Alexandre Rangel, j. em 03/05/2022; e (iv) PAS CVM nº 19957.002835/2022-47, Rel. Pres. João Pedro Nascimento, j. em 29/08/2023.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

36. Assim, voto pela condenação dos acusados, pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do prévio registro perante a CVM nem sua dispensa, em infração ao art. 19, caput, e §5º, inciso I, da Lei nº 6.385/1976, e aos artigos 2º e 4º da Instrução CVM nº 400/2003 às penalidades de multas pecuniárias, conforme a seguir:

- (i) Bitcurrency Moedas Digitais S.A., **dezoito milhões e quinhentos mil reais;**
- (ii) CLO Participações S.A., **dezoito milhões e quinhentos mil reais;**
- (iii) Cláudio José de Oliveira, **nove milhões e duzentos e cinquenta mil reais;** e
- (iv) Johnny Pablo Santos, **um milhão e oitocentos e cinquenta mil reais.**

37. Comunique-se o resultado ao Ministério Público do Estado do Paraná, ao Ministério Público Federal e ao Banco Central do Brasil.

Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2023

João Accioly
Diretor Relator